

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๙๐/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๗๑/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่าง { นางสาวสมยงค์ แก่แก้ว ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ที่ ๑
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น
คดีหมายเลขดำที่ ๙๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๑๙/๒๕๖๑

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีในนามร้านยีนยงวัสดุก่อสร้าง เข้าร่วมในการเสนอราคาในครั้งนี้ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กับผู้ฟ้องคดี หลังจากทำสัญญาผู้ฟ้องคดีส่งมอบสินค้าเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีส่งสินค้าใหม่ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือขอให้ทบทวนการตรวจรับพัสดุดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิเสธและขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีเจตนา



/ไม่เบิกจ่ายเงิน...

ไม่เบิกจ่ายเงินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ โดยหากพิจารณาหลักฐานจะเห็นได้ว่า ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๔.๔ กำหนดว่า ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายละเอียด คุณลักษณะของวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ ข้อ ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจากรายการที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ จำนวนรายการละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสินค้าตัวอย่างรายการที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ ตั้งแต่วันของสอบราคาและส่งแคตตาล็อก หรือรูปแบบรายละเอียด คุณลักษณะของวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ประกอบสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิเสธการรับสินค้า เนื่องจากสินค้าตามรายการดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน มอก. และไม่ได้บรรจุในกล่องลูกฟูกฝาเกยตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ และข้อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘) ได้ระบุวิธีการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศซึ่งประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว กล่าวคือ กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถแข่งขันกันในการเสนอราคา เนื่องจากพัสดุที่ต้องซื้อหรือจ้าง โดยประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสินค้าที่ไม่มีการระบุหมายเลขมาตรฐาน อีกทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ได้กำหนดในรายการที่ ๑-๑๐ ไม่สอดคล้องกับใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น การปฏิเสธการจ่ายเงินและรับพัสดุจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยอมรับข้อเสนอรายการสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอคุณลักษณะสินค้าที่ตกลงจะซื้อจะขายซึ่งกำหนดไว้ในประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เอกสาร TOR) และได้แนบแคตตาล็อกตัวอย่างสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีส่งให้เพื่อประกอบสัญญา ซึ่งระบุไว้ในสัญญาซื้อขายแล้ว การนำเรื่องรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าพัสดุที่ต้องการซื้อ มีประกาศกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมมาอ้างเพื่อปฏิเสธการเบิกจ่ายโดยมิได้มีการตรวจสอบกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยอ้างเพียงว่าผู้ฟ้องคดีต้องระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมตามใบแทรก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจรับสินค้าของผู้ฟ้องคดีโดยถูกต้องแล้ว หากเห็นว่าสินค้านี้บางส่วนที่ไม่ถูกต้อง



/หรือไม่ครบ...

หรือไม่ครบจำนวนก็สามารถตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้องได้ เนื่องจากสินค้าของผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วยที่หากขาดส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ การบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๓๑ เนื่องจากไม่ยอมให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจง ในการยินยอมชำระค่าปรับตามสัญญาซื้อขายที่ตกลงกันไว้ แม้ค่าปรับจะเกินวงเงินร้อยละ ๑๐ ของสัญญาซื้อขาย การไม่จ่ายเงินค่าพัสดุและยึดเงินประกันสัญญาจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้นำสินค้าหรือพัสดุไปใช้ในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าเสียหาย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และหลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๘,๕๐๐ บาท พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ศาล มีคำพิพากษา

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อจัดสรร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาทต่อปี งบประมาณรวม ๒๑๒,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีสอบราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ การศึกษาสื่อการเรียนการสอน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พักของพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ (๒) ข้อ ๑๔ และข้อ ๒๐ หลังจากนั้น จึงได้มีการประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง ภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ จำนวน ๓๐ ราย เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างชัยศรี จำนวน ๖๒ ราย เป็นเงิน ๑๐๕,๔๐๐ บาท ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง จำนวน ๓๓ ราย เป็นเงิน ๕๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๒,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปรากฏว่า มีผู้รับจ้างมาซื้อเอกสารสอบราคา จำนวน ๕ ราย รวมถึงผู้ฟ้องคดี เมื่อถึงกำหนดยื่นของสอบ ราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่ามีผู้รับจ้างมายื่นของสอบราคาจำนวน ๔ ราย



/ซึ่งผู้ฟ้องคดี...

ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการสอบราคาพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว แต่โดยที่เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๔.๕ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจากรายการที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ จำนวนรายการละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา แต่ในวันยื่นซองสอบราคาผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งสินค้าตัวอย่างของวัสดุที่เสนอจากรายการที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ ให้กับคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด คณะกรรมการฯ จึงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจากรายการที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ จำนวนรายการละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ส่งสินค้าตัวอย่างดังกล่าวให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำสินค้าตัวอย่างมาให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากมีหนังสือแจ้งครั้งที่ ๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำสินค้าตัวอย่างส่งให้คณะกรรมการพิจารณาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยสัญญาดังกล่าวกำหนดส่งมอบสินค้าให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และตามเอกสารแนบท้ายสัญญาระบุว่าสินค้ารายการที่ ๒ ถึงที่ ๗ ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. แต่หลังจากผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้จัดการส่งมอบวัสดุที่ทำการซื้อขายตามสัญญาให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิการปฏิบัติตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีทราบ แต่จนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ได้รับวัสดุจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายเป็นครั้งที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบวัสดุการศึกษาให้ครบถ้วนถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบวัสดุบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา จากนั้น เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีพนักงานส่วนตำบลประกอบด้วย ๑. นางวิภาดา เพิ่มขึ้น นักวิชาการพัสดุ ๒. นางอัญชลี ขนาลัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อรับวัสดุไว้จากผู้ฟ้องคดี แต่การลงชื่อรับวัสดุดังกล่าวยังไม่ใช่เป็นการตรวจรับวัสดุการศึกษาเพียงแต่เป็นการตรวจนับจำนวนวัสดุที่ผู้ฟ้องคดีนำมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เข้าตรวจรับพัสดุของผู้ฟ้องคดี เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ทำการตรวจรับวัสดุของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว ปรากฏว่า วัสดุที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ไม่เป็นตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงได้จัดทำบันทึกเรื่องดังกล่าว



/เสนอผู้บริหาร...

เสนอผู้บริหาร ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ตรวจรับวัสดุการศึกษา และในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการตรวจรับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า วัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญา ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทบทวนการตรวจรับวัสดุการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ชี้แจงกรณีที่มีผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้ทบทวนการตรวจรับวัสดุการศึกษา แต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันของสอบราคานั้น ไม่มีการส่งมอบวัสดุดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๔.๕ กำหนดว่า ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจากรายการที่ ๑ - ๑๐ จำนวนรายการละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา จะเห็นได้ว่า ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ยื่นของต้องส่งตัวอย่างสินค้าให้คณะกรรมการฯ ใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ดังนั้น วัสดุที่ผู้ฟ้องคดีส่งให้ก่อนทำสัญญานั้น จึงมิใช่การส่งมอบสินค้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้อขายและเอกสารประกอบสัญญา ข้อ ๓ วรรคแรก กำหนดว่าผู้ขายจะส่งมอบของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ มีรายละเอียดดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ จำนวน ๓๐ ราย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างชัยศรี จำนวน ๖๒ ราย เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำโพนสูง จำนวน ๓๓ ราย เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (จำนวน ๑๙๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย และวรรคสอง กำหนดว่า การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกบโพธิ์ ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ และตามเอกสารแนบท้ายสัญญาได้ระบุไว้ว่า สินค้ารายการที่ ๒ ถึงที่ ๗ ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาต้องเป็นวัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเหตุที่ต้องมีการระบุมอก. ของวัสดุนั้น เนื่องจากเป็นของเล่นของเด็ก จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สีหรือวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นของเล่นให้ต้องมีความปลอดภัยกับเด็ก ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงต้องส่งมอบวัสดุให้เป็นไปตามสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญาซื้อขายทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายจึงไม่เป็นความจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด เพราะในสัญญาข้อ ๓ ได้ระบุชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีต้องส่งมอบวัสดุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และต้องส่งสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบสินค้าเพียงบางส่วน หรือส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ประกอบกับ ข้อ ๘ วรรคหนึ่งของสัญญา กำหนดว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือส่งมอบไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๗ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้ส่งมอบสินค้าครบถ้วนถูกต้องและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับสินค้าไว้แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับสินค้าและไม่ชำระราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถแข่งขันกันในการเสนอราคา และพัสดุที่ต้องการซื้อไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสินค้าดังกล่าว ทั้งไม่ได้ระบุหมายเลขมาตรฐาน การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้านี้การที่ ๑-๑๐ ไม่สอดคล้องกับใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ และ ข้อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘) สินค้ารายการที่ ๒๖ และที่ ๑๒๕ รายการแนบท้ายสัญญากำหนดชื่อไว้ลอยๆ มิได้กำหนดรายละเอียดหรือคำพรรณนาไว้จึงไม่อาจที่จะอ้างว่าสินค้าที่ส่งมอบเป็นสินค้าคนละชนิดกัน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสินค้าตามตัวอย่างและแคตตาล็อกของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้นำมาแนบท้ายสัญญาซื้อขาย จึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๓ แล้ว นั้น เห็นว่า การซื้อขายวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนกรณีนี้



/เป็นการซื้อขาย...

เป็นการซื้อขายตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ มิใช่กรณีผู้ผูกคดีได้พรรณนาถึงวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเสนอขายให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ยอมรับซื้อ การที่ผู้เสนอราคาต้องส่งสินค้าตัวอย่างและแคตตาล็อกให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ และนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยนั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเท่านั้น คู่สัญญาจะทำสัญญาซื้อขายกันตามชนิดจำนวนคุณภาพที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคา ดังนั้น การซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นการซื้อขายทั่วไป มิใช่การซื้อขายตามตัวอย่างหรือตามคำพรรณนา อันอยู่ในบังคับของมาตรา ๕๐๓ ถึงมาตรา ๕๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการซื้อ นั้น ข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย การที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนรายการที่ ๒-๗ ว่าต้องมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมาตรฐานของพัสดุที่ซื้อให้มีความปลอดภัยกับเด็ก มิได้มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นการกีดกันผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย อันเป็นการขัดต่อข้อ ๑๑ ของระเบียบดังกล่าว ทั้งในขั้นตอนการแข่งขันเสนอราคาผู้ผูกคดีก็ทราบเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอย่างดีว่าจะต้องเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายได้ระบุนายการสินค้าที่ ๒-๗ ว่า ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การที่ผู้ผูกคดีส่งมอบสิ่งของโดยไม่มีหลักฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ สำหรับรายการที่ ๒๖ และที่ ๑๒๕ เอกสารรายการสินค้าแนบท้ายสัญญาระบุว่า เป็นชุดเสริมสวยเจ้าหญิง การที่ผู้ผูกคดีส่งมอบสินค้าเป็นชุดโดร์ทำผมซึ่งไม่ตรงกับรายการที่ระบุไว้ดังกล่าว รวมถึงการส่งมอบสินค้านายการที่ ๓๙ ที่ ๔๗ ที่ ๔๙ และที่ ๕๐ ซึ่งผู้ผูกคดีได้ส่งมอบสิ่งของไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยเช่นกัน ส่วนรายการที่ ๗๓ ที่ ๘๐ ที่ ๘๖ ที่ ๑๐๑ ที่ ๑๕๒ และรายการที่ ๑๗๐ ผู้ผูกคดีมิได้คัดค้านผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ได้รับสิ่งของไม่ครบจำนวน และนำสิ่งของอื่นส่งมอบแทน จึงต้องฟังว่าสิ่งของที่ส่งมอบดังกล่าวเป็นไปตามผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับรายการที่ ๑๐๑ ผู้ผูกคดีอ้างว่าได้นำส่งให้ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ โดยมีนางอัญชลี ขนาศัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และนางวิภาดา เพิ่มขึ้น นักวิชาการพัสดุ รับไว้ และได้แสดงหลักฐานสำเนาเอกสารการรับมอบสิ่งของดังกล่าวต่อศาล ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ มิได้ปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมิได้รับมอบสิ่งของดังกล่าวไว้



/แต่โต้แย้งว่า...

แต่โต้แย้งว่าการรับมอบสิ่งของดังกล่าวมิใช่การตรวจรับพัสดุไว้โดยถูกต้อง จึงน่าจะถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสิ่งของรายการดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่สัญญาหายก่อนการตรวจรับเมื่อสิ่งของได้สูญหายในขณะที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในความสูญหายนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบสิ่งของไม่ตรงตามรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่กำหนดในสัญญา ๑๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๒๖ ที่ ๓๙ ที่ ๔๗ ที่ ๔๙ ที่ ๕๐ ที่ ๗๓ ที่ ๑๑๒ ที่ ๑๒๕ ที่ ๑๓๘ ที่ ๑๕๒ ที่ ๑๗๐ และที่ ๑๙๔ และส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวนรวม ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘๐ ที่ ๙๖ และที่ ๑๗๐ ส่วนสิ่งของรายการที่ ๑ รายการที่ ๘-๒๕ รายการที่ ๒๗-๓๘ รายการที่ ๔๐-๔๖ รายการที่ ๔๘ รายการที่ ๕๑-๗๒ รายการที่ ๗๔-๗๙ รายการที่ ๘๑-๙๕ รายการที่ ๙๗-๑๑๑ รายการที่ ๑๑๓-๑๒๔ รายการที่ ๑๒๖-๑๓๗ รายการที่ ๑๓๙-๑๕๑ รายการที่ ๑๕๓-๑๖๙ รายการที่ ๑๗๑-๑๙๓ และรายการที่ ๑๙๕-๑๙๖ รวมทั้งรายการที่ ๘๐ หมึกดำ จำนวน ๑๐ ขวด รายการที่ ๙๖ แป้งผสมผลงานเด็ก จำนวน ๑๘ อัน และรายการที่ ๑๗๐ เจดีย์สามหลัก ๓ แถว จำนวน ๒ ชุด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของสัญญา มิได้เป็นสิ่งของที่มีลักษณะประกอบเป็นชุดหรือหน่วยหากขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ และเมื่อข้อสัญญามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะตรวจรับไว้ ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่นำสิ่งของรายการที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๒๖ ที่ ๓๙ ที่ ๔๗ ที่ ๔๙ ที่ ๕๐ ที่ ๗๓ ที่ ๑๑๒ ที่ ๑๒๕ ที่ ๑๓๘ ที่ ๑๕๒ ที่ ๑๗๐ และที่ ๑๙๔ ซึ่งไม่ตรงตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญากลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำมาส่งมอบให้ใหม่ รวมทั้งนำสิ่งของรายการที่ ๘๐ ที่ ๙๖ และที่ ๑๗๐ (รายการที่ ๑๗๐ ส่งมอบไม่ครบถ้วนและวัสดุที่ส่งมอบบางส่วนไม่ตรงตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) มาส่งให้ครบจำนวน ตามข้อ ๖๔ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคสอง และวรรคสามของสัญญาซื้อขาย แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๐๗๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว แต่มิได้ดำเนินการ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่มีภาระหนี้ให้ถูกต้อง จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบางส่วน เฉพาะส่วนที่ส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๘ และข้อ ๙ วรรคสามของสัญญาซื้อขาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ บอกเลิกสัญญาทั้งหมด และให้ผู้ฟ้องคดีไปรับวัสดุคืน ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ จึงเป็นการไม่ชอบ เนื่องจากสิ่งของที่ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายการอื่น ได้แก่ รายการที่ ๑ รายการที่ ๘-๒๕ รายการที่ ๒๗-๓๘ รายการที่ ๔๐-๔๖ รายการที่ ๔๘ รายการที่ ๕๑-๗๒ รายการที่ ๗๔-๗๙ รายการที่ ๘๑-๙๕ รายการที่ ๙๗-๑๑๑ รายการที่ ๑๑๓-๑๒๔ รายการ



/ที่ ๑๒๖-๑๓๗...

ที่ ๑๒๖-๑๓๗ รายการที่ ๑๓๙-๑๕๑ รายการที่ ๑๕๓-๑๖๙ รายการที่ ๑๗๑-๑๙๖ รวมถึงในส่วนของรายการที่ ๘๐ ที่ ๙๖ ที่ ๑๗๐ ที่ส่งมอบไม่ครบจำนวน ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๗๓ บาท มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะครบถ้วนตามสัญญา และถือได้ว่าได้มีการส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อสัญญาซื้อขายมิได้กำหนดเวลาชำระเงินค่าสิ่งของไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระได้โดยพลัน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดังกล่าว จึงถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาล (วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ และถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ นับแต่วันดังกล่าว ตามมาตรา ๒๐๓ ประกอบมาตรา ๒๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งสัญญามีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดไว้ กฎหมายให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าสิ่งของที่ซื้อขาย จำนวน ๑๙๒,๐๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระหนี้ค่าสิ่งของที่ซื้อขาย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยผิดนัด นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษา ศาลจึงกำหนดคำบังคับให้เพียงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบสิ่งของไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาบางรายการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิที่บอกเลิกสัญญาบางส่วน และมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาตามข้อ ๙ วรรคสาม ของสัญญาซื้อขาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า เจตนารมณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามสัญญาเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันโดยจัดซื้อครั้งเดียว ได้วัสดุครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ วรรคสอง เพื่อป้องกันการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เมื่อสัญญาข้อ ๔ วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรง



/ตามสัญญาข้อ ๑...

ตามสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้นในกรณีเช่นว่า ผู้ขายต้องรับนำของกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุของการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

วรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของที่ถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้ฟ้องคดีนำส่งสิ่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะสินค้ารายการที่ ๒-๗ ซึ่งต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้น ทั้งในขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย ผู้ฟ้องคดีทราบเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ซึ่งปรากฏตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๘ วรรคหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีนำสินค้ามาส่ง ซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนกับที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งหมด โดยอาศัยเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๘ วรรคหนึ่ง จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายและสัญญาแล้ว ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งหมด เป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายและสัญญา จึงเป็นข้อวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน เพราะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ในการสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกันตั้งแต่ต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เห็นพ้องด้วย

ประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัสดุและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้รับมอบสิ่งของไว้ แต่โต้แย้งว่าการรับมอบสิ่งของดังกล่าวมิใช่การตรวจรับพัสดุไว้โดยถูกต้อง จึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสิ่งของให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีนำสิ่งของมาส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่า คนที่รับสิ่งของไว้ คือ นักวิชาการพัสดุและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ



/ซึ่งไม่ใช่...

ซึ่งไม่ใช่คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่อย่างใด ดังนั้น นักวิชาการพัสดุและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุจึงไม่มีหน้าที่รับของจากผู้ฟ้องคดี นำมาส่ง ซึ่งเท่ากับว่านักวิชาการพัสดุและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดुरับของไว้โดยไม่มีหน้าที่ จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบสิ่งของดังกล่าว ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิเสธว่า เจ้าหน้าที่นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้รับมอบสิ่งของไว้ แต่ได้แย้งว่าการรับมอบสิ่งของดังกล่าวมิใช่ การตรวจรับพัสดุไว้โดยถูกต้อง จึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสิ่งของให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่เห็นพ้องด้วย และเมื่อพิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๖๔ (๔) จะเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง นำพัสดุนั้นมาส่ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ตรวจแล้วเห็นว่า ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือมีรายละเอียด ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี ซึ่งในกรณีนี้จะไม่ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง เมื่อพิจารณาตามข้อ ๖๔ (๕) จะเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) นั้น แต่ในสัญญาข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบ สิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อข้อเท็จจริง ได้ความว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบสิ่งของที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้องครบถ้วน และได้รายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบแล้ว และเมื่อได้สั่งการเป็นประการใดถือว่า ได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบ การที่ผู้ฟ้องคดีนำส่งของโดยไม่ถูกต้องครบถ้วน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้โอกาสแล้ว แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีความพร้อม ในการส่งมอบสิ่งของให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ครบถ้วนตามสัญญาได้ตั้งแต่ต้น แต่กลับเลือกส่ง ของบางรายการเท่านั้น ซึ่งถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับสิ่งของเพียงบางรายการ โดยที่ ไม่สามารถใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาได้ หรือไม่สามารถใช้มาตรการบังคับให้ผู้ขายส่งมอบสิ่ง ของให้ครบถ้วนตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ครั้งใหม่เรื่อยไป จนกว่าจะได้สื่อการเรียนการสอนครบถ้วน หากเป็นเช่นนั้นจะทำให้เด็กสูญเสีย



/โอกาส...

โอกาสในการเรียนรู้และส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทั้งหมด ตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๘ วรรคหนึ่ง จึงชอบแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ทั้งที่นำสินค้ามาส่งไม่ถูกต้องถึง ๑๘ รายการ จึงเป็นข้อวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนจากข้อสัญญาและกฎที่ต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เห็นพ้องด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วน โดยพิจารณาจากสัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ซื้อกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขาย และข้อ ๖๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ดังนี้ ... (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจรับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาสถิติ (๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



/ข้อ ๔...

ข้อ ๔ วรรคสาม ของสัญญาซื้อขาย กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของที่ถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ บอกเลิกสัญญาทั้งหมด และให้ผู้ฟ้องคดีไปรับวัสดุคืนภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ จึงเป็นการไม่ชอบ เนื่องจากสิ่งของที่ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก่ รายการที่ ๑ รายการที่ ๘-๒๕ รายการที่ ๒๗-๓๘ รายการที่ ๔๐-๔๖ รายการที่ ๔๘ รายการที่ ๕๑-๗๒ รายการที่ ๗๔-๗๙ รายการที่ ๘๑-๘๕ รายการที่ ๘๗-๑๑๑ รายการที่ ๑๑๓-๑๒๔ รายการที่ ๑๒๖-๑๓๗ รายการที่ ๑๓๙-๑๕๑ รายการที่ ๑๕๓-๑๖๙ รายการที่ ๑๗๑-๑๙๓ และรายการที่ ๑๙๕-๑๙๖ รวมทั้งรายการที่ ๘๐ หมึกดำจำนวน ๑๐ ขวด รายการที่ ๙๖ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก จำนวน ๑๘ อัน และรายการที่ ๑๗๐ เจดีย์สามหลัก ๓ แถว จำนวน ๒ ชุด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของสัญญา มิได้เป็นสิ่งที่ต้องมีลักษณะประกอบเป็นชุดหรือหน่วย หากขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ และเมื่อข้อสัญญามีได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะตรวจรับไว้ ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๗๓ บาท มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะครบถ้วนตามสัญญา และถือได้ว่าการส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสิ่งของดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๓๗๐ ประกอบกับมาตรา ๔๖๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีการกำหนดสถานที่ส่งมอบไว้ในสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ข้อ ๓ วรรคสอง ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้นำส่งสิ่งของให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามสถานที่ที่ระบุในสัญญา (ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์) จึงถือว่าได้อยู่ในเงื้อมมือของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา อีกทั้ง ได้มีการแบ่งตัวสิ่งของที่แน่นอนและกำหนดราคาไว้ตั้งแต่ทำสัญญาซื้อขายแล้ว ตั้งแต่ต้น โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบของให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยมีบริวารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับมอบไว้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและผู้ฟ้องคดีไม่สามารถบังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติ ตามกฎหมายและบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายเป็นจำนวนเงิน



/๑๙๒,๐๗๓ บาท...

๑๙๒,๐๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดี จนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่คดีถึงที่สุด

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลง เป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟัง สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียน การสอน โดยวิธีสอบราคาตามประกาศสอบราคา เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้มีการประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ แห่ง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ ดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่ จำนวน ๓๐ ราย เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ๒. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสว่างชัยศรี จำนวน ๖๒ ราย เป็นเงิน ๑๐๕,๔๐๐ บาท ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คำโพนสูง จำนวน ๓๓ ราย เป็นเงิน ๕๖,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๒,๕๐๐ บาท โดยมีผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจำนวน ๕ ราย รวมถึงผู้ฟ้องคดี เมื่อถึงกำหนดยื่นของสอบ ราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่ามีผู้มายื่นของสอบราคาจำนวน ๔ ราย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุด โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการสอบราคาพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการ สอบราคาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๓๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาภายใน ๗ วัน พร้อมกับให้นำส่งตัวอย่างของพัสดุ ที่เสนอ จากรายการที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ จำนวนรายการละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ส่งสินค้าตัวอย่างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๓๕๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำสัญญาภายใน ๗ วัน พร้อมกับให้นำส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จากรายการที่ ๑ ถึงที่ ๑๐ จำนวนรายการละ ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา เป็นครั้งที่ ๒ หลังจากมีหนังสือแจ้งครั้งที่ ๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดี จึงได้นำสินค้าตัวอย่างส่งให้คณะกรรมการพิจารณาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยในการทำสัญญา



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๘,๕๐๐ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่หลังจากผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วจนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบพัสดุที่ทำการซื้อขายตามสัญญา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ทำหนังสือแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาไปยังผู้ฟ้องคดี แต่จนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่ได้รับพัสดุจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาซื้อขายเป็นครั้งที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบพัสดุการศึกษาให้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ จากนั้น เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีพนักงานส่วนตำบลประกอบด้วย นางวิภาดา เพิ่มขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นางอัญชลี ชนาสัย ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อรับพัสดุไว้จากผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าตรวจพัสดุ ของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ทำการตรวจพัสดุของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปรากฏว่า พักตร์ที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นตามที่กำหนด ในสัญญาซื้อขาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงได้จัดทำบันทึกเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บริหาร ตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ตรวจรับพัสดุการศึกษา และในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการตรวจรับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า พักตร์ที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่ กำหนดในสัญญาและให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญา ต่อมา วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทบทวนการตรวจรับพัสดุการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ขี้แจงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้ทบทวนการตรวจ รับพัสดุการศึกษา โดยยืนยันว่ามีพัสดุหลายรายการที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย จึงไม่สามารถ ตรวจรับพัสดุดังกล่าวและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุให้แก่ผู้ขายได้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไข โดยการส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและ รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าเสียหาย จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และหลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๘,๕๐๐ บาท พร้อมเบี้ย ปรับในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดี



ให้แก่ผู้ฟ้องคดี...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งหมด เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยสัญญาหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินค่าวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งหมด เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้มีได้กำหนดลงไว้ หรือจะอนุমানจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซ้ ท่านว่าเจ้าหนี้อย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน... มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี... ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๔ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้... (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ (๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ



/ส่วนท้องถิ่น...

ส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น สัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ข้อ ๔ วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงสัญญาข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้นในกรณีเช่นว่า ผู้ขายต้องรับนำของกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้ วรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของที่ถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์) ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของตามที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน วันละ ๓๔๐ บาท หรือร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน วรรคสอง กำหนดว่า การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด และวรรคสาม กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกัน... กับเรียกร้องให้ชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้นำตัวอย่างวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนรายการที่ ๑-๑๐ ไปส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบสิ่งของในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งวัสดุการศึกษา



/สื่อการเรียน...

สื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๔๗๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๔๐๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งสงวนสิทธิปฏิบัติตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยมิได้บอกเลิกสัญญา แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำวัสดุ การศึกษาสื่อการเรียนการสอนรายการที่ ๑๑-๑๙๖ ไปส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบของดังกล่าวแล้วรายงานผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สรุปได้ว่า รายการที่ ๒-๗ สินค้าไม่ถูกต้องตามสัญญา เนื่องจากสินค้าไม่มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และไม่ได้บรรจุในกล่องสุญญากาศตามที่ระบุไว้ในสัญญา รายการที่ ๒๖ และที่ ๑๒๕ (ชุดเสริมสวดยเจ้าหญิง) ไม่มีสินค้าตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา แต่ส่งมอบสินค้า อย่างเดียวกันกับรายการที่ ๒๕ (ชุดไตร์ท่าผม) รายการที่ ๓๙ ที่ ๑๓๘ และที่ ๑๙๔ (ตัวต่อ กระเป๋าดัง) ส่งมอบตัวต่อถุงส้ม ไม่ตรงตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา รายการที่ ๔๗ แลคชิน ๑.๕ นิ้ว สีชมพู รายการที่ ๔๙ แลคชิน ๑.๕ นิ้ว สีเขียว และรายการที่ ๕๐ แลคชิน ๑.๕ นิ้ว สีส้ม แต่ส่งมอบแลคชิน ขนาด ๒ นิ้ว รายการที่ ๗๓ (กระดาดโปสเตอร์สี ๒ หน้า สีนํ้าตาล) ไม่มีสินค้า แต่ส่งมอบกระดาดโปสเตอร์สีชมพู เหลือง เขียว แดง ส้ม ฟ้าม่วง ดำ และสีน้ำเงินเกินมาจำนวน ๕ แผ่น รายการที่ ๘๐ (หมึกดำ Cannon ๑๐๐ ml) จำนวน ๑๒ ขวด ส่งมอบเพียง ๑๐ ขวด และส่งมอบสีน้ำเงินเกินมา ๒ ขวด รายการที่ ๙๖ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก เอ ๔ จำนวน ๒๐ อัน ส่งมอบเพียง ๑๘ อัน รายการที่ ๑๐๑ กระดาษโฟโต้ ๑๘๐ แกรม จำนวน ๑๐๐ แผ่น ไม่มีสินค้า รายการที่ ๑๑๒ กล่องกิจกรรมหรรษา ไม่มีสินค้า แต่ส่งมอบสินค้า อย่างเดียวกันกับรายการที่ ๑๓ (กล่องกิจกรรมแสนสนุก) รายการที่ ๑๕๒ (กระดาดตัดมุมจัดบอร์ด) ไม่มีสินค้า แต่ส่งมอบกระดาดโปสเตอร์แทน รายการที่ ๑๗๐ (เจดีย์สามหลัก ๓ แถว) สินค้า ไม่ครบ ๑ ชุด และส่งมอบสินค้ารายการที่ ๔ (โดนต์ลำดับสวมหลัก) แทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๐๗๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ให้ถูกต้องแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการ แต่มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๑๓๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งยืนยันต่อผู้ฟ้องคดีว่า สิ่งของที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา จึงไม่อาจตรวจรับได้ พร้อมทั้งได้มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ บอกเลิกสัญญา เห็นว่า การซื้อขายวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนกรณีนี้เป็นการซื้อขาย ตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนรายการที่ ๒-๗ ว่าต้อง มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อควบคุมมาตรฐานของพัสดุที่ซื้อ ให้มีความปลอดภัยกับเด็ก ทั้งในขั้นตอนการแข่งขันเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีก็ทราบเงื่อนไขดังกล่าว



/เป็นอย่างดีว่า...

เป็นอย่างดีว่าจะต้องเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายได้ระบุรายการสินค้าที่ ๒-๗ ว่า ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบสิ่งของโดยไม่มีหลักฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงไม่ตรงตามรายการที่ระบุ สำหรับรายการที่ ๒๖ และที่ ๑๒๕ เอกสารรายการสินค้าแนบท้ายสัญญาระบุว่า เป็นชุดเสริมสวຍเจ้าหญิง การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบสินค้าเป็นชุดไตร์ท่ามม ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับรายการที่ ๒๕ ซึ่งไม่ตรงกับรายการที่ระบุไว้ดังกล่าว รวมถึงการส่งมอบสินค้ารายการที่ ๓๙ ตัวต่อกระเป๋าดวง รายการที่ ๔๗ แลคซัน ๑.๕ นิ้ว สีชมพู รายการที่ ๔๘ แลคซัน ๑.๕ นิ้ว สีเขียว และรายการที่ ๕๐ แลคซัน ๑.๕ นิ้ว สีส้ม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสิ่งของไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ส่วนรายการที่ ๗๓ ที่ ๘๐ ที่ ๘๖ ที่ ๑๕๒ และที่ ๑๗๐ ผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงรับฟังได้ว่า สิ่งของที่ส่งมอบดังกล่าวเป็นไปตามผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับรายการที่ ๑๐๑ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้นำส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีนางอัญชลี ชนาสัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุรับไว้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้รับมอบสิ่งของดังกล่าวไว้ แต่อ้างว่าการรับมอบสิ่งของดังกล่าวมิใช่การตรวจรับพัสดุไว้ โดยถูกต้อง จากพยานหลักฐานดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบสิ่งของรายการดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบสิ่งของไม่ตรงตามรายละเอียดหรือคุณลักษณะที่กำหนดในสัญญา ๑๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๒๖ ที่ ๓๙ ที่ ๔๗ ที่ ๔๘ ที่ ๕๐ ที่ ๗๓ ที่ ๑๑๒ ที่ ๑๒๕ ที่ ๑๓๘ ที่ ๑๕๒ ที่ ๑๗๐ และที่ ๑๙๔ และส่งมอบสิ่งของไม่ครบจำนวนรวม ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๘๐ ที่ ๘๖ และที่ ๑๗๐ ส่วนสิ่งของรายการที่ ๑ รายการที่ ๘-๒๕ รายการที่ ๒๗-๓๘ รายการที่ ๔๐-๔๖ รายการที่ ๔๘ รายการที่ ๕๑-๗๒ รายการที่ ๗๔-๗๙ รายการที่ ๘๑-๙๕ รายการที่ ๙๗-๑๑๑ รายการที่ ๑๑๓-๑๒๔ รายการที่ ๑๒๖-๑๓๗ รายการที่ ๑๓๙-๑๕๑ รายการที่ ๑๕๓-๑๖๙ รายการที่ ๑๗๑-๑๙๓ และรายการที่ ๑๙๕-๑๙๖ รวมทั้งรายการที่ ๘๐ หมึกดำ จำนวน ๑๐ ขวด รายการที่ ๘๖ แฟ้มสะสมผลงานเด็ก จำนวน ๑๘ อัน และรายการที่ ๑๗๐ เจดีย์สามหลัก ๓ แถว จำนวน ๒ ชุด ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของสัญญา มิได้เป็นสิ่งของที่มีลักษณะประกอบเป็นชุดหรือหน่วย หากขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ และเมื่อข้อสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะตรวจรับไว้ ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่นำสิ่งของรายการที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๒๖ ที่ ๓๙ ที่ ๔๗ ที่ ๔๘ ที่ ๕๐ ที่ ๗๓ ที่ ๑๑๒ ที่ ๑๒๕ ที่ ๑๓๘ ที่ ๑๕๒ ที่ ๑๗๐ และที่ ๑๙๔ ซึ่งไม่ตรงตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา กลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำมาส่งมอบให้ใหม่ รวมทั้งนำสิ่งของรายการที่ ๘๐ ที่ ๘๖ และที่ ๑๗๐ มาส่งให้ครบจำนวน ตามข้อ ๖๔ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย



/ว่าด้วย...

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคสอง และวรรคสาม ของสัญญาซื้อขาย แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๐๗๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว แต่มิได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาบางส่วน เฉพาะส่วนที่ส่งมอบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของสัญญาซื้อขาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ที่ รอ ๗๑๑๐๑/๑๓๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ บอกเลิกสัญญาทั้งหมด และให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับวัสดุคืน ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยสัญญา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดชอบด้วยสัญญาแล้ว จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระเงินค่าวัสดุการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สิ่งของผู้ฟ้องคดีส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก่ รายการที่ ๒ โคมโนสตรัทธิรธา (๓๖ ชิ้น) ราคา ๑,๘๐๐ บาท รายการที่ ๓ โคมโนผักหลากสี (๓๖ ชิ้น) ราคา ๑,๘๐๐ บาท รายการที่ ๔ โคมโนล้าดับสววมหลัก ราคา ๑,๘๐๐ บาท รายการที่ ๕ กล้องมหาสนุก ราคา ๑,๘๐๐ บาท รายการที่ ๖ โคมโนหลากสี ราคา ๑,๘๐๐ บาท รายการที่ ๗ นาฬิกาข้อมือหวาน ราคา ๑,๘๐๐ บาท รายการที่ ๒๖ ชุดเสริมสวยเจ้าหญิง ๓ ชุด ราคา ๔๓๕ บาท รายการที่ ๓๙ ตัวต่อกระเป๋าดัง ราคา ๕๑๙ บาท รายการที่ ๔๗ แลคซัน ๑.๕ นิ้ว สีชมพู ราคา ๒๗๐ บาท รายการที่ ๔๘ แลคซัน ๑.๕ นิ้ว สีเขียว ราคา ๒๗๐ บาท รายการที่ ๕๐ แลคซัน ๑.๕ นิ้ว สีส้ม ราคา ๒๗๐ บาท รายการที่ ๗๓ กระดาษโปสเตอร์สี ๒ หน้า น้ำตาล ราคา ๖๐ บาท รายการที่ ๑๑๒ กล้องกิจกรรมหรรษา ราคา ๔,๘๐๐ บาท รายการที่ ๑๒๕ ชุดเสริมสวยเจ้าหญิง ๓ ชุด ราคา ๔๓๕ บาท รายการที่ ๑๓๘ ตัวต่อกระเป๋าดัง ราคา ๕๑๙ บาท รายการที่ ๑๕๒ กระดาษตัดมุม (จัดบอร์ด) ราคา ๗๕๐ บาท และรายการที่ ๑๙๔ ตัวต่อกระเป๋าดัง ราคา ๕๑๙ บาท ส่งมอบไม่ตรงตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และรายการที่ ๘๐ หมึกดำ (Cannon ๑๐๐ ml) ๒ ขวด ราคา ๒๔๐ บาท รายการที่ ๘๖ แป้งผสมผลงานเด็ก A4 ๒ อัน ราคา ๙๐ บาท รายการที่ ๑๗๐ เจดีย์สามหลักสามแถว ๑ ชุด ราคา ๔๕๐ บาท ที่ส่งมอบไม่ครบจำนวน ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๒๗ บาท ซึ่งถือได้ว่าไม่มีการส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องชำระเงินค่าสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อนำเงินค่าสิ่งของที่ไม่มีการส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๐,๔๒๗ บาท มาหักออกจากค่าสิ่งของตามสัญญาจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีหนี้ที่ต้องชำระค่าสิ่งของแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑๔๙,๕๗๓ บาท และเมื่อสัญญาซื้อขายมิได้กำหนดเวลาชำระเงินค่าสิ่งของไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าสิ่งของจำนวน ๑๔๙,๕๗๓ บาท (๑๗๐,๐๐๐ - ๒๐,๔๒๗) ได้โดยพลัน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินดังกล่าว



/แต่อย่างใด...

แต่อย่างใด จึงถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาล (วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเดือนแล้ว ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งสัญญามิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในประเด็นคดีนี้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นนี้จึงถึงที่สุด

แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันขัดแย้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี วรรคสอง อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์” มาตรา ๔ บัญญัติว่า ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่น อันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ...” มาตรา ๖ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ มาตรา ๗ บัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗



/บอกด้วยอัตรา...

บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายดังกล่าว มาตรา ๒๒๔ นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

ส่วนค่าปรับตามสัญญานั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้คำนวณจำนวนเงินค่าปรับ และได้ยกขึ้นต่อสู้เป็นข้อพิพาทในคดีจึงไม่อาจพิจารณาและวินิจฉัยได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดี จนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑๔๙,๕๗๓ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บวกด้วย อัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา และ คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

นายสมชัย วัฒนการุณ
ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
ในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวนและ
ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายฤทัย หงส์ศิริ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางศิริวรรณ จุลโพธิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุสรณ์ ชีระภักทรานนท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



(Signature)

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิโรจน์ ธิตา

